МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 10 дугаар сарын 20 № 2/53 Улаанбаатар хот

ТӨВ АЙМГИЙН ЗУУН МОД СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Ч.САРАНГЭРЭЛ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн "...сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Г.Батжаргал ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн" гэх гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 25.1.7, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт тус тус заасныг үндэслэн Төв аймгийн Зуун мод сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагч, ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтын хүрээнд холбогдох иргэн, албан тушаалтнуудаас утсаар болон бичгээр тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийв.

Санал асуулгад 29, ганцаарчилсан болон утсаар хийсэн ярилцлагад 10 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан бөгөөд хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн Б.Болормаагаас дарга Г.Батжаргалын ёс зүйн асуудлаар гаргасан гомдлын дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Ажлын хэсэг Тамгын газрын дарга Г.Батжаргал эмэгтэй ажилтанд бэлгийн дарамт үзүүлсэн эсэхийг шалгаж, гаргасан санал, дүгнэлтдээ "...эмэгтэй 12 албан хаагчаас санал асуулга авахад 1 хүн "тийм" гэж хариулсан ... Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 110, 111 дүгээр зүйлд заасан хүний нэр төр, алдар хүндэд халдах,

152100177

баримт нотолгоогүйгээр гүтгэсэн нь тогтоогдвол хууль зөрчсөн үйлдэл болохыг гомдол гаргагч Б.Болормаад анхааруулах" гэж тусгажээ. Тус дүгнэлтийг Г.Батжаргал, Б.Болормаа нарт Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 77, 78 дугаар албан бичгээр хүргүүлжээ.

Гэвч Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу зохион байгуулсан хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгын "Ажлын байранд таныг болон бусдыг хүсээгүй байхад хэн нэгэн дараах байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлж байсан уу?" гэсэн асуултад "Тамгын газрын дарга" гэж 4 хүн хариулжээ.

Түүнчлэн Тамгын газарт ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад "...Тамгын газрын дарга Г.Батжаргал тус газарт ажиллаж байсан хэд хэдэн эмэгтэй ажилтанд бэлгийн дарамт үзүүлж, гарыг нь илэх, өрөөндөө дуудаж хувийн харилцаа үүсгэх санал тавих, өдрийн цагаар утсаар залгаж хувийн орон байранд хүрээд ир гэж дуудах зэрэг үйлдэл гаргаж, биелүүлээгүй тохиолдолд бага багаар тухайн хүнийг ажлаар дарамталдаг, мөн мэргэжилтнээр ажиллаж байсан эмэгтэй ажилтан М-г "чи хот явах гэж байгаа юм уу, би чамайг хүргээд өгөх үү" гэх зэргээр бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдэл үзүүлсэн гэж сонссон" гэх тайлбарыг өгсөн.

Энэ талаар сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Г.Батжаргал өгсөн тайлбартаа "...мэргэжилтэн М өөрөө "та хот явах гэж байгаа бол намайг аваад яваач, аав, ээжид битгий хэлээрэй" гэж байсан. Би эцэг, эхийг нь сайн таньдаг, түүнд бэлгийн дарамт үзүүлсэн асуудал байхгүй" гэжээ.

Шалгах ажиллагааны явцад ажлын байран дахь бэлгийн дарамтад өртсөн гэх нэр бүхий эмэгтэй албан хаагч, ажилтан албан тушаалтны зүгээс нэмэлт дарамт үзүүлэх, тухайн ажилтны нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэх шалтгаанаар дэлгэрэнгүй тайлбар, баримт гаргаж өгөхөөс татгалзах хандлага ажиглагдаж байв.

Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг хориглоно", мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх" гэж заасныг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Иймд энэ төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байх, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамтгүй орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах, холбогдох хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй албан тушаалтанд тухай бүр хариуцлага тооцох;

2. Ажил олгогч ажилтан, албан хаагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, доромжлон гутаахгүй байхаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх"-аар зохицуулсан.

Шалгалтын үед ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага болон санал асуулгад "...Хамт олнооро амралтын газар амарч байх үед Г.Батжаргал дарга ажилтнуудыг "би та нарын хаан мөргө" гэж хүмүүсийг нэрээр нь дуудан ирүүлж атгасан гараа толгойд нь хүргэж мөргүүлж байсан", "Ажилтантай холбоотой асуудлаар түүний гэр бүл, эцэг эх рүү нь залгаж асуудал ярьснаас үүдэж гэр бүлийн дунд хэрүүл маргаан үүсгэдэг, шинээр ажилд орсон хүнийг тамгын газарт юу болж байгаа талаар мэдээлэл өгөхийг шаарддаг", "...хамт олны хурал дээр ажилтнуудыг нэр цохож нэр хоч өгч хараж загнадаг" гэх асуудлуудыг дурдсан. Мөн Тамгын газрын дарга Г.Батжаргал, мэргэжилтэн Б.Болормаа нарын дунд үүссэн гэх маргааны талаарх 2 минут 1 секундын бичлэгт Г.Батжаргал нь "...төрийн албанд чам шиг ёс зүйгүй хүн алга, би чамайг томилж, чөлөөлдөг чи зайлаарай, эцэг шигээ хүний өөдөөс юу яриад байгаа юм" гэх зэргээр Б.Болормааг зандарч буй нь дуу, дүрсний бичлэгт авагджээ.

Иймд тухайн ажлын байранд ажлын байрны дарамтыг хориглох, ажил олгогч, албан хаагч, ажилтан хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамтаас ангид байх, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх, удирдах, удирдуулах зарчмыг мөрдөх ажиллуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авах;

3. Тамгын газрын 2021 оны өргөдөл, гомдлын бүртгэлтэй танилцахад 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн байдлаар 289 өргөдөл, хүсэлт бүртгэсэн байх боловч 21 өргөдлийн шийдвэрлэлтийн тэмдэглэл байхгүй, тус өргөдөл, хүсэлтийг шийдвэрлэж гомдол гаргагчид хариу өгсөн эсэх нь тодорхойгүй

байх тул иргэд, албан хаагч ажилтнуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг тухай бүрт нь шийдвэрлэн, үндэслэл бүхий хариу өгч, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах;

4. Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/14 тушаалын 2 дугаар хавсралтаар "Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө"-г батална хэдий ч сургалт зохион байгуулаагүй, хөтөлбөр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлээгүй, мөн санал асуулгаар "Танай байгууллагаас Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь дарамт болон бэлгийн дарамтын талаарх мэдлэг олгох сургалтыг алба хаагчиддаа зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад 14 хүн үгүй гэж хариулсан байх тул цаашид Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэг, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д заасан заалтын хэрэгжилтийг хангуулж, сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллахыг зөвлөж байна.

Дээрх зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ